

รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างประกอบด้วย บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและการยอมรับของคู่พิพาท ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุควรสงสัยของแต่ละรายกรณีไป โดยผู้ร้องจะต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นอย่างเพียงพอถึงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนในเรื่องความสงสัยนั้น อีกทั้งต้องพิจารณาจากการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือภายใต้อิทธิพลของคู่พิพาท

เมื่อคดีนี้ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักคดีปกครอง และสำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ตามลำดับ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๖ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีนาย ว. พนักงานอัยการ เป็นกรรมการบริหารของผู้คัดค้านที่ ๖ และนาย ม. พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาตตุลาการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนผู้คัดค้านที่ ๖ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นกรรมการหรือเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียกับผู้คัดค้านที่ ๖ หรือกับนาย ว. แต่อย่างใด อีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๖ อัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขององค์กรก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จึงยังมีอาจถือได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๖ อันมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ส่วนการที่ผู้คัดค้านที่ ๕ เคยดำเนินการทางแพ่งให้กับผู้คัดค้านที่ ๖ ก็เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้งมิใช่การดำเนินการทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่พิพาทในคดีนี้ ดังนั้น แม้ผู้ร้องจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้พ้นจากการละเมิด และได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ถูกต้องและรวดเร็วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๔)^{๑๑} แต่การที่ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคำวินิจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง



ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ก็มีได้ทำให้ผู้ร้องขาดสิทธิและเสรีภาพหรือเสียความยุติธรรม แต่ประการใด ส่วนการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐของสำนักงานอัยการสูงสุด ก็เป็นการทำหน้าที่โดยทั่วไปของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง มิได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ในข้อพิพาทนี้ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง

นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังเป็นยุติว่า นาย ม. เป็นผู้รับมอบอำนาจต่อสูคดีโดยผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เช่นเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แบ่งให้สำนักงานคณะกรรมการอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานวินัยของข้าราชการอัยการ รับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและแผน วิเคราะห์เพื่อจัดทำและบริหารงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานที่ปรึกษาอัยการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งการตรวจร่างสัญญาแก่หน่วยงานของรัฐ สำนักงานคดีปกครองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน และให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าแต่ละส่วนของสำนักงานได้มีการแบ่งส่วนการบริหารงานและการดำเนินการตามภารกิจแยกออกจากกัน กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพนักงานอัยการซึ่งเป็นกรรมการและผู้รับมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ ๖ กับผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือต้องปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานปะปนกัน อันจะนำไปสู่การแนะนำ

(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง



หรือการนำข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทซึ่งอาจจะมีผลต่อการวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง

ส่วนประเด็นว่าไม่มีบทกฎหมายให้อำนาจพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการนั้น ข้อ ๔ ของประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดว่า นอกจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการตามข้อ ๕ แล้ว สถาบันอาจสรรหาบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการตามประกาศนี้ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ประกอบด้วย (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในตำแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้พนักงานอัยการสามารถเป็นอนุญาโตตุลาการได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได้กำหนดห้ามพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ เมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดห้ามมิให้พนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ก็ได้กำหนดว่าการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่อุทิศตนให้กับทางราชการ การที่พนักงานอัยการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการจึงไม่ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ วรรคหก^{๑๒} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อเหตุอันควรสงสัยของผู้ร้องยังไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ขาดความเป็นกลางและเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ จึงมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของผู้ร้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๕/๒๕๕๗ และที่ ค.๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

พนักงานอัยการต้องไม่เป็นการแทรกแซงหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา กฎหมาย หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในทางหุ้นส่วนบริษัท

ฯลฯ

ฯลฯ



๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการให้สิทธิคู่พิพาทกำหนดกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะได้ แต่หากคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดให้กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการที่คู่พิพาทได้ตกลงเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น และเมื่อข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักแห่งความยุติธรรม อันสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการดำเนินการพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครลำปาง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. (ผู้คัดค้านที่ ๒) ให้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล แต่ปรากฏว่าภายหลังจากทำงานตามสัญญาได้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา โดยผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ได้นำวัสดุที่ได้จากการขุด เช่น ดิน หรือวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องไปใช้ในการก่อสร้างงานตามสัญญา จึงต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ เห็นว่า ตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค. ๒-๓ ระบุให้ผู้คัดค้านที่ ๒ มีสิทธิใช้วัสดุในบ่อขุดดินในการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายวัสดุดินถมดังกล่าว ต่อมา ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ชำระเงินค่าวัสดุดินถม แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ มีหนังสือแจ้งกลับไปที่ว่าประสงค์ให้มีการวินิจฉัยระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ จึงได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนเข้าร่วมพิจารณาระงับข้อพิพาทดังกล่าว และได้ทำคำวินิจฉัยร่วมกันว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่ากรณีวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้คัดค้านที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นว่าคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการหรือไม่ นั้น เมื่อปรากฏว่าข้อสัญญาพิพาทกำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ตกลงให้รับข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีอนุญาตตุลาการ โดยผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ มิได้กำหนดให้รับข้อพิพาทเฉพาะส่วนใดของสัญญาโดยวิธีอนุญาตตุลาการ ดังนั้น ขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการในคดีนี้จึงครอบคลุมข้อพิพาทตามสัญญาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อข้อสัญญาพิพาทได้กำหนดให้เอกสารประกวดราคาอันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ประกาศประกวดราคาดังกล่าวย่อมอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการด้วย ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่าประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดไว้ว่าการใช้วัสดุที่ได้จากงานดินในบ่อขุดในโครงการ ผู้คัดค้านที่ ๒ ต้องเสียค่าวัสดุ หากผู้ร้องจะคิดราคาค่าวัสดุในโครงการในประกาศประกวดราคาจะต้องกำหนดราคาค่าวัสดุไว้ด้วย จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการ

ส่วนประเด็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ หรือไม่ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๒ มิได้โต้แย้งว่าวัสดุที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำไปใช้เป็นของผู้ร้องหรือไม่ แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ คัดค้านว่าตนมีสิทธิใช้วัสดุในบ่อขุดวัสดุในการก่อสร้างได้ตามสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น ขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ จึงมีขอบเขตว่า การที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำวัสดุที่ได้จากการขุด เช่น ดินหรือวัสดุต่าง ๆ ไปใช้ในการก่อสร้างงานตามสัญญา จะต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ได้พิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานงานก่อสร้างในหมวดงานดิน ซึ่งมี ๓ มาตรฐาน คือ (๑) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๑ งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง และ (๒) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๒ งานขุดลอกหน้าดิน ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่าตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวข้อนี้เป็นวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัสดุดินถมหรือวัสดุคัดเลือก จึงไม่เป็นวัสดุในประเด็นพิพาท ส่วน (๓) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๓ งานบ่อขุดวัสดุ ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่า ตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวข้อนี้เป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกที่นำมาจากในบริเวณก่อสร้างหรือนอกบริเวณก่อสร้างแล้วนำมาใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญาได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเฉพาะงาน นอกจากนี้ ผู้คัดค้านที่ ๑ ยังได้พิจารณาคำประกาศประกวดราคาของผู้ร้อง โดยเห็นว่าประกาศ



ดังกล่าวมิได้กำหนดให้การใช้วัสดุที่ได้จากงานดินชุดในบ่อขุดในโครงการผู้คัดค้านที่ ๒ จะต้องเสียค่าวัสดุ ทั้งนี้ เนื่องจากหากจะคิดราคาค่าวัสดุในโครงการแล้ว ค่าประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าวจะต้องกำหนดราคาค่าวัสดุไว้ด้วยว่าจะคิดราคาเท่าใด ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงมีคำชี้ขาดว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำวัสดุจากบ่อขุดภายในสถานที่ก่อสร้างมาใช้ในการก่อสร้าง จึงเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวได้วินิจฉัยในประเด็นพิพาทที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำวัสดุที่ได้จากการขุดไปใช้ในการก่อสร้างแล้วว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ร้อง จึงเป็นคำชี้ขาดภายในขอบเขตของการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ แล้ว

สำหรับประเด็นว่ากระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกันไว้หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้สิทธิคู่พิพาทกำหนดกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้เป็นการเฉพาะได้ การดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจึงต้องเป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกำหนดไว้ แต่หากคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ จึงจะดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจ้างพิพาทกำหนดให้กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙^{๑๓} และมาตรา ๓๐^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และเมื่อพิจารณาข้อ ๒๑ ของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงหลักแห่งความยุติธรรม และการให้คู่พิพาทมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าข้อบังคับ

^{๑๓-๑๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๙ ภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลงกันไว้หรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนด ถ้าคู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องแสดงข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องประเด็นข้อพิพาท และคำขอบังคับของตน ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องต้องแสดงในคำคัดค้านถึงข้อต่อสู้ของตน ทั้งนี้ คู่พิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือจะดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยรับฟังเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ดังกล่าวกำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจใช้ดุลพินิจดำเนินการสอบสวนพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักแห่งความยุติธรรม ซึ่งการให้สิทธิคู่พิพาทได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานดังกล่าว สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๑๕} ซึ่งให้อำนาจคณะอนุญาโตตุลาการในการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครลำปาง วิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้ร้อง ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างของผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดของผู้ร้อง ได้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงให้รายละเอียดกับผู้คัดค้านที่ ๑ ด้วยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักแห่งความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ร้องซึ่งเป็นคู่พิพาทอย่างเท่าเทียมกับผู้คัดค้านที่ ๒ โดยได้ให้โอกาสผู้ร้องนำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้าง ข้อต่อสู้แห่งข้อพิพาท ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทบนหลักแห่งความเสมอภาคด้วยแล้ว

ดังนั้น เมื่อผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบหรือกระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ตกลงกันไว้ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (จ) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ได้ และการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าจะเป็น การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิกษายกคำร้องของผู้ร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖)

การรับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ต่อเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกำหนด แต่การจะนำบทกฎหมายใดมาใช้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว นั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทว่าเป็นเรื่องใด แล้วจึงนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาตัดสิน โดยในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๕} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีโอกาสนำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ให้รวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย



อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย ดังนั้น ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำนวนค่าปรับที่ผู้ร้องใช้สิทธิริบไว้จากเงินค่าจ้างเป็นจำนวนสูงเกินส่วน จึงนำบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ จึงเป็นการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้ได้จำนวนเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายกันจริงเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการก็มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตุลาการ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่ผู้ร้องหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับที่ต้องคืนให้แก่ผู้คัดค้านดังกล่าวด้วยนั้น เป็นคำชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระเงินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ เนื่องจาก การหักเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา จึงเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพอากาศ (ผู้ร้อง) ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ป. (ผู้คัดค้าน) ให้ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ โดยภายหลังจากปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงผังแบบก่อสร้างและการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่หลังจากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านส่งมอบงานเกินกำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๑๐๕ วัน แต่เห็นควรลดค่าปรับให้ ๑๑ วัน เนื่องจากปัญหาสายใยแก้วนำแสงพาดผ่านพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้หักค่าจ้างงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ไว้เป็นค่าปรับ แต่ผู้คัดค้านเห็นว่ามิเหตุควรขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีกหลายประการ เช่น เกิดฝนตกชุก มีการปิดกระแสไฟฟ้า และมีวันหยุดตามประเพณี เป็นต้น ผู้คัดค้านได้ทำงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาแล้ว ต่อมา

ผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผู้ร้องคืนเงินค่าจ้างงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ดังกล่าว ซึ่งหักไว้เป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านโดยชอบตามสัญญา แต่จำนวนค่าปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน จึงชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันที่ชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ต่อเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกำหนด แต่การจะนำบทกฎหมายใดมาใช้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว นั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทว่าเป็นเรื่องใด แล้วจึงนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาตัดสิน โดยในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย ดังนั้น ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำนวนค่าปรับที่ผู้ร้องใช้สิทธิปรับไว้จากเงินค่าจ้างเป็นจำนวนสูงเกินส่วน จึงนำบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ มาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้ได้จำนวนเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายกันจริงเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการก็มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตุลาการ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิ

^{๑๖} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทกำหนดให้นำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีการกำหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้หมายความว่ากฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนำมาปรับใช้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



ปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่ผู้ร้องหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านโดยชอบตามสัญญา แต่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ผู้ร้องคืนค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงหาสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้นไม่ เพราะการที่ผู้ร้องหักค่าปรับไว้เป็นการใช้สิทธิตามสัญญา คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับที่ต้องคืนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นคำชี้ขาดให้ผู้ร้องต้องชำระเงินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ จึงเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยนั้น จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิจารณาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้าน คงให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้คัดค้าน โดยให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘/๒๕๕๗)

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมมีคำบังคับให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นได้ และในกรณีที่การวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยภายในขอบเขตแล้ว ศาลจะเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือข้อตกลงนั้นก็ได้

เมื่อมูลเหตุแห่งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ร้องกับเอกชนผู้รับจ้างในฐานะผู้คัดค้านในชั้นอนุญาโตตุลาการ เกิดจากการที่ผู้คัดค้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างในส่วนความรับผิดชอบของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จึงต้องนำสัญญาจ้างที่พิพาทมาวินิจฉัย ดังนั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นพิพาทว่า ผู้ร้องมีสิทธิเรียกร้องราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แล้ววินิจฉัยให้ผู้ร้องต้องชำระเงินค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ร. (ผู้คัดค้าน) ให้ก่อสร้างงาน ๔ รายการ คือ (๑) อาคารโรงหล่อพร้อมระบบระบายอากาศไฟฟ้ากำลัง ๑ หลัง (๒) บ้านพักครูแบบแฟลต ๑๔ หน่วย ๑ หลัง (๓) ปรับปรุงระบบประปา และ (๔) ปรับปรุงพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่าในระหว่างก่อสร้างผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุถุงหลังคาโดยขอให้ผู้ร้องเลือกใช้กระเบื้องเจดสีมาตรฐานตามราคาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านใช้สีกระเบื้องถุงหลังคาเจดสีพิเศษซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประมาณการตามสัญญา ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมโดยขอคืนเงินค่าวัสดุเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๓๙๕ บาท แต่ภายหลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผู้คัดค้านได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปแล้ว ผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อขอเงินชดเชยกระเบื้องถุงหลังคาเป็นเงิน ๒๓๘,๓๐๒ บาท ซึ่งผู้ร้องได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าผู้คัดค้านมีสิทธิอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเงินชดเชยค่ากระเบื้องตามที่ร้องขอ แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านแต่อย่างใด ต่อมา ผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นฝ่ายสั่งให้เปลี่ยนแปลงการใช้กระเบื้องถุงหลังคาจากเจดสีมาตรฐานเป็นเจดสีพิเศษ ทำให้ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นจากราคากลางของเจดสีมาตรฐานทั่วไป และผู้คัดค้านได้ขอคืนราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ร้องมาโดยตลอด อีกทั้งผู้ร้องไม่มีบันทึกของผู้คัดค้านที่ละสิทธิในการขอรับเงินค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ผู้คัดค้านจึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องในค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ประกอบกับที่ประชุมของผู้ร้องก็ได้สรุปให้ผู้คัดค้านอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเงินชดเชยค่ากระเบื้อง



ตามที่ร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากจึงเห็นว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกร้องค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นจากผู้ร้องได้ จึงชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน

ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านก็ได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความหมายว่า หากคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมมีคำบังคับให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นได้ แต่ถ้าวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้

เมื่อปรากฏว่าราคาประมาณการของกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาตามสัญญาเป็นราคากระเบื้องมุงหลังคาเฉลี่ยมาตรฐาน การที่ผู้ร้องสั่งให้ผู้คัดค้านใช้กระเบื้องมุงหลังคาเฉลี่ยพิเศษ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาของเฉลี่ยมาตรฐาน จึงถือเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้คัดค้านได้สงวนสิทธิในการคิดเงินค่าวัสดุเพิ่มก่อนดำเนินการมุงหลังคา และติดตามทวงถามให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน โดยไม่เคยแสดงเจตนาว่าจะไม่รับเงินจำนวนดังกล่าว ประกอบกับผู้ร้องได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยและเห็นว่าผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะได้รับเงินราคาค่ากระเบื้องมุงหลังคาที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้โต้แย้งว่าราคาค่ากระเบื้องมุงหลังคาที่เพิ่มขึ้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(ง) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ

ฯลฯ

ฯลฯ

เป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเช่นไร กรณีย่อมถือได้ว่า มูลเหตุแห่งข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้าน ในชั้นอนุญาโตตุลาการเกิดจากการที่ผู้คัดค้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้าง ตามสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างในส่วนของความรับผิดชอบของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ต่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จึงต้องนำสัญญาจ้างที่พิพาทมาวินิจฉัย ดังนั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จึงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นพิพาทว่า ผู้เรียกร้องมีสิทธิเรียกร้อง ราคาวस्तุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แล้ววินิจฉัยให้ผู้ร้องต้องชำระเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิจารณาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผัดนัดนั้น แม้กรณีจะมีได้อุทธรณ์ปัญหา กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันผัดนัด เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการพิพากษาเกินกว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดย่อมมีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ตามข้อ ๘๒ ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เมื่อคำขอเรื่องดอกเบี้ย ในระหว่างผัดนัดของผู้คัดค้านเป็นการขอให้ศาลมีคำบังคับในส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการ มิได้มีมติวินิจฉัยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจบังคับให้เป็นไปตาม มาตรา ๔๐^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คำฟ้องในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยในระหว่างผัดนัด ดังกล่าว จึงเป็นคำฟ้องที่ศาลไม่อาจมีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ พิจารณาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยให้ผู้ร้อง ชดใช้เฉพาะต้นเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน ส่วนดอกเบี้ยในต้นเงิน จำนวนดังกล่าว ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕)

^{๑๙} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอน คำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือตีความคำชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความคำชี้ขาดหรือทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมแล้ว



ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นข้อสัญญาแตกต่างหากจากสัญญาหลัก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น สัญญาหลัก จะเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ จึงย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยประเด็นพิพาทภายใต้ขอบเขตอำนาจของตน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนการที่ผู้ร้องมีคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงิน ค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย และคืนหนังสือคำประกันพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ร้องนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วผู้ร้องได้ส่งมอบงวดงานตามสัญญาแก่ผู้คัดค้านแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่จ่ายค่างวดงานให้แก่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบใช้ค่างวดงานตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง กรณีเป็นการที่คณะอนุญาโตตุลาการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยข้อเรียกร้องไว้โดยชัดแจ้ง และเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งไม่เกินคำขอของคู่พิพาทแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีซึ่งประกอบด้วยผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ และบริษัท น. เข้าทำสัญญารับจ้างดำเนินงานสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผู้คัดค้าน) โดยมีผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้รับจ้าง ต่อมา ภายหลังจากทำสัญญามีการคัดค้าน ร้องเรียน และกล่าวหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญาว่าอาจทำให้รัฐได้รับความเสียหาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดำเนินการโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า ในการทำสัญญาระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญา อันได้แก่ ตัวสัญญาฝ่ายรับจ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ บริษัท น. เป็นคู่สัญญาและเป็น Operator อยู่ด้วย แต่ความจริงไม่มีเพราะได้ถอนตัวไปก่อนแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างในระบบ Turn Key ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งความเป็นโมฆะของสัญญา โดยให้ผู้ร้องยุติการก่อสร้างใด ๆ ในโครงการ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังคงก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน

หลังจากนั้นผู้คัดค้านได้ฟ้องผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ต่อศาลแพ่ง แต่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน

ต่อมา ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท ๕ ประเด็นด้วยกัน คือ ๑. สัญญาพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ ๒. สัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะและข้อเรียกร้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ ๓. บันทึกข้อตกลง MOA มีผลใช้บังคับหรือไม่ ๔. ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา และ ๕. ผู้คัดค้านจะต้องชำระค่าจ้างและค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง และผู้เรียกร้องจะต้องคืนเงินหรือใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้องแย้งให้ผู้คัดค้านหรือไม่ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งและที่สองว่า ข้อพิพาทแห่งคดีไม่กระทบถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ กรณีไม่อาจนำมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ นอกจากนี้ กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงมีผลเท่ากับตกลงทำกิจการร่วมค้าในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีได้จดทะเบียน ดังนั้น ข้อที่ผู้คัดค้านอ้างว่าการที่ผู้คัดค้านเข้าทำสัญญาเกิดจากความสำคัญผิดว่ามีบริษัท น. เป็นผู้ร่วมในกิจการร่วมค้า และการที่บริษัท น. ถอนตัวไปทำให้ฝ่ายผู้คัดค้านเข้าทำสัญญาโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลจึงไม่เกิดขึ้น ประเด็นที่สาม คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่า หลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลง MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินการทำความตกลงกันต่อไป ดังนั้น บันทึกข้อตกลง MOA จึงไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใด สำหรับประเด็นที่สี่และที่ห้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาางวดงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แก่ผู้คัดค้านแล้วจริง แต่ผู้คัดค้านไม่จ่ายค่าจ้างงานให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบค่าจ้างงานตามสัญญาให้แก่ผู้ร้อง และเมื่อผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญา กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยคำคัดค้านในส่วนข้อเรียกร้องแย้งของผู้คัดค้าน คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องให้แก่ผู้เรียกร้อง และให้ยกข้อเรียกร้องแย้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีประเด็นต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สอง สัญญาพิพาทและสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะหรือไม่ และข้อเรียกร้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ เห็นว่า เมื่อมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นข้อสัญญา



แตกต่างหากจากสัญญาหลัก คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ข้อวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ส่วนข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านกรณีความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาที่พิพาท เนื่องจากการสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลและสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม รวมทั้งกรณีการทำสัญญาขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นั้น เห็นว่าการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา อันได้แก่ บริษัท น. นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือที่ผู้คัดค้านได้กล่าวอ้างว่าเป็นหนังสือที่บริษัทแม่ของบริษัท น. แจกกับผู้ร้องที่ ๑ ขอให้เพิกถอนหนังสือมอบอำนาจและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผลอันเนื่องมาจากการใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว มีความระบุว่าบริษัทยังคงต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในโครงการดังกล่าวต่อไป โดยต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการของสัญญา และหากสัญญาได้รับการแก้ไขแล้ว บริษัทยินดีจะดำเนินการให้หนังสือมอบอำนาจมีผลบังคับใช้หรือจัดให้มีหนังสือมอบอำนาจใหม่ต่อไป กรณีจึงฟังได้ว่ายังไม่มีเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจของตัวแทนบริษัท น. แต่เป็นการต่อรองเพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ตามคำแก้อุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งหก ซึ่งบริษัท จ. ได้มีถึงผู้ร้องที่ ๑ กรณีหาข้อยุติปัญหาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. โดยจะไม่ถือว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. ดังนั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังการทำสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียดังกล่าว บริษัท น. ยังคงมีสถานะเป็นคู่สัญญากับผู้คัดค้านโดยชอบ ประกอบกับเมื่อบริษัท น. ต้องการที่จะถอนตัวจากโครงการดังกล่าว ทางผู้คัดค้านได้ยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ หาบริษัทที่จะมาแทนที่บริษัท น. ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ จึงได้เสนอผู้ร้องที่ ๖ เข้ามาแทนที่ โดยอธิบดีของผู้คัดค้านมีหนังสือแจ้งยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๖ เข้ามาแทนที่บริษัทดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ได้ปกปิดข้อเท็จจริง อันมีผลทำให้ผู้คัดค้านต้องสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

สำหรับกรณีการสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม อันได้แก่ ที่ดินสำหรับใช้ในโครงการนั้น เห็นว่า กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้คัดค้านมีประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินให้แก่ผู้คัดค้าน สำหรับใช้ในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภายหลังจากการตกลงทำสัญญาจ้างพิพาท ผู้ร้องทั้งหกได้พิจารณาเลือกที่ดินซึ่งมีบริษัท ค.

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศของผู้คัดค้านและมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมที่จะต้องวางท่อผ่านลงทะเลเพื่อปล่อยน้ำที่บำบัดแล้ว ดังนั้น เมื่อที่ดินที่พิพาทเป็นที่ดินที่ผู้คัดค้านได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ได้มีประกาศเชิญชวนไว้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ จะเข้าทำสัญญากับผู้คัดค้านเมื่อมีความผิดพลาดเกิดแก่เอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ร้องทั้งหก กรณีจึงไม่ใช่การสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรมที่จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ส่วนข้อโต้แย้งว่าการทำสัญญาพิพาทขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ต้องทำสัญญาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็น ๒ สัญญา แต่ปรากฏว่ามีการทำสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพียงสัญญาเดียว นั้น เห็นว่า ในกรณีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ก่อนการประกวดราคา การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นหน้าที่ของผู้คัดค้านที่จะต้องถือปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมิได้มีผลผูกพันผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ แต่อย่างใด ประกอบกับในขั้นตอนการประกวดราคาได้มีข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาให้ยื่นข้อเสนอสำหรับฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียวหรือข้อเสนอที่เป็นระบบรวมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเมื่อสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาที่ครอบคลุมถึงการทำให้โครงการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้แล้ว การจัดทำสัญญาดังกล่าวจึงชอบแล้ว

ดังนั้น ข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านกรณีความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาที่พิพาท จึงไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้งการโต้แย้งความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาพิพาทก็ไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะมีผลให้สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องตกไปด้วยตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นพิพาทภายในขอบเขตอำนาจของตนได้

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า การที่จะเรียกร้องตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๖๗.๑ ถึงข้อ ๖๗.๓ โดยข้อ ๖๗.๑ กำหนดว่า จะต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาหรือการปฏิบัติงาน โดยในชั้นแรกให้ยื่นข้อพิพาทไปยังวิศวกรตัดสิน เมื่อวิศวกรตัดสินแล้ว ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดไม่พอใจหรือวิศวกรมิได้ตัดสินภายในกำหนดเวลา คู่สัญญาก็อาจจะยื่นเรื่องที่พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ข้อเรียกร้องที่ยังไม่ได้ยื่นต่อวิศวกรจึงเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่นอกขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวด้วย แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการนำข้อเรียกร้องเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องทั้งหกได้มีหนังสือถึงวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อให้ชี้ขาดว่าสัญญาที่พิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ แต่วิศวกร



ที่ปรึกษามีหนังสือในวันเดียวกันแจ้งว่าผู้คัดค้านได้มีคำสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาแล้ว ดังนั้น ข้อพิพาทดังกล่าวจึงไม่อาจยุติได้โดยการให้วิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาด ซึ่งข้อ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ได้กำหนดให้ข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่เป็นที่สุดหรือไม่สามารถยุติได้ จะต้องยุติในที่สุดภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น เมื่อไม่มีวิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาดสำหรับการยุติข้อพิพาทแล้ว การเสนอข้อเรียกร้องไปยังอนุญาโตตุลาการสำหรับการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจึงชอบแล้ว และเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย

ประเด็นที่สาม ในประเด็นว่าบันทึกข้อตกลง MOA มีผลใช้บังคับหรือไม่ นั้น เห็นว่า ภายหลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลง MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว จนกระทั่งผู้คัดค้านได้บอกเลิกสัญญากับผู้ร้องทั้งหก ดังนั้น บันทึกข้อตกลง MOA ดังกล่าวจึงยังไม่มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องทั้งหกกับผู้คัดค้านได้ อันเป็นกรณีที่การยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องทั้งหกและผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการโดยการยื่นข้อพิพาทไปยังวิศวกรและไม่สามารถยุติข้อพิพาทอย่างฉันทมิตรได้ตามข้อ ๖๗.๑ และข้อ ๖๗.๒ ของสัญญาจ้าง ซึ่งทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านสามารถนำข้อพิพาทดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามนัยข้อ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ที่กำหนดให้การยุติข้อพิพาทจะต้องยุติในที่สุดภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อไม่มีฝ่ายใดนำข้อพิพาทตามข้อตกลงดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ บันทึกข้อตกลง MOA จึงย่อมไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใดดังที่คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยไว้แล้ว คำชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวจึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

ประเด็นที่สี่และประเด็นที่ห้า สำหรับประเด็นพิจารณาว่าผู้คัดค้านจะต้องชำระค่าจ้างและค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง และผู้เรียกร้องจะต้องคืนเงินหรือใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้องยังให้ผู้คัดค้านหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ร้องทั้งหกได้มีคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย และคืนหนังสือค่าประกันพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ร้องทั้งหก ซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาางงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แก่ผู้คัดค้านแล้ว เมื่อผู้คัดค้านไม่จ่ายค่าางงานดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบค่าางงานตามสัญญาให้แก่ผู้ร้องตามนัยข้อ ๖๗.๑ ของสัญญาจ้าง กรณีจึงเป็นการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยข้อเรียกร้องไว้โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท

ซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการและไม่เกินคำขอของคู่พิพาทตามมาตรา ๓๗^{๒๐} วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ แล้ว

สำหรับกรณีการแก้ไขคำชี้ขาดตามคำสั่งของอนุญาตตุลาการ ซึ่งแก้ไขข้อความเดิมที่ว่า “เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เปลี่ยนเป็น “เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี” นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ บัญญัติให้ คู่พิพาทฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องขอให้คณะอนุญาตตุลาการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณตัวเลข ข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำชี้ขาดให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนาคำร้องให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องทั้งหก ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือคำประกันปีละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะส่งมอบต้นฉบับหนังสือคำประกันแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือ และคณะอนุญาตตุลาการ มีคำชี้ขาดในส่วนนี้ว่า ผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้ฝ่ายผู้คัดค้านแล้ว เมื่อผู้คัดค้าน ไม่จ่ายค่าวงงานให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ซึ่งต้องรวมถึงการคืนหนังสือคำประกันตามสัญญาดังกล่าวด้วย จึงเห็นได้ว่าคณะอนุญาตตุลาการมีเจตนารมณ์จะให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมหนังสือ คำประกันแทนผู้ร้องทั้งหกจนกว่าจะคืนหนังสือคำประกันให้แก่ธนาคารตามคำขอของผู้ร้อง ทั้งหก เมื่อคณะอนุญาตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านคืนหนังสือคำประกัน พร้อมค่าธรรมเนียม แทนผู้ร้องทั้งหก เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะคืนหนังสือคำประกันให้ผู้ร้องทั้งหก จึงเป็นข้อผิดพลาดหรือมีการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำชี้ขาดที่ คณะอนุญาตตุลาการมีอำนาจออกคำสั่งแก้ไขคำชี้ขาดดังกล่าวได้ คำสั่งแก้ไขข้อความดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๒๐} พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๗ คำชี้ขาดต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาตตุลาการ ถ้าคณะอนุญาตตุลาการ มีจำนวนมากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือชื่อของอนุญาตตุลาการเสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ต้องจดแจ้งเหตุขัดข้อง ของอนุญาตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คำชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง แต่จะกำหนดหรือชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาตตุลาการหรือคำขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นคำชี้ขาด ตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาตตุลาการ หรือค่าปฎิการอนุญาตตุลาการตามมาตรา ๔๖



ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังกล่าวได้ พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ให้ผู้คัดค้านชำระเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗)